

XXXXVIII

R SI NON A COMPETENTI IVDICE IVDICATVM ESSE
DICATVR R

- 1 IMP. ALEXANDER A. SABINIANO. Iudex ad certam rem datus, si de aliis [B 9, 1, 88] pronuntiauit, quam quod ad eam speciem pertinet, nihil egit. III NON. IAN. MAXIMO II 5
ET AELIANO CONSS. a. 223
- 2 IMP. GORDIANVS A. LICINIAE. Si militaris iudex super ea causa, de qua [B 9, 1, 89] ciuilibus actionibus disceptandum fuit, non datus, a quo dari poterat, cognouit, etiam remota appellatione id quod ab eo statutum est firmitatem non habet iudicati.
- 3 IMPP. DIOCLETIANVS ET MAXIMIANVS AA. ET CC. PHILETAE. Si de pro- [B 9, 1, 90] 10
prietate datus iudex aduersus te nihil super hac statuit, rector aditus prouinciae causam hanc cognoscere suaeque decidere sententia curabit, cum et si quid de possessione pronuntiatum probetur, hoc causae proprietatis minime noceat. S. NON. NOV. HERACLEAE CC. CONSS. a. 294
- 4 IMPPP. GRATIANVS VALENTINIANVS ET THEODOSIVS AAA. AD [Th. 4, 16, 2 B 9, 1, 91] 15
POTITVM VICARIVM. Et in priuatorum causis huiusmodi forma seruetur, ne quemquam litigatorum sententia non a suo iudice dicta constringat. D. X K. OCT. ROMAE AVSONIO ET OLYBRIO CONSS. a. 379

XXXXVIII

R DE POENA IVDICIS, QVI MALE IVDICAVIT, VEL EIVS, 20
QVI IVDICEM VEL ADVERSARIVM CORRVMPERE
CVRAVIT R

- 1 IMP. ANTONINVS A. AD GAVDIVM¹. Constitit in quacumque [Epit. 14, 52 cf. Dig. 3, 6, 1, 3] causa siue priuata siue publica siue fiscali, ut, cuicumque data fuerit pecunia, uel iudici uel aduersario, amittat actionem is, qui diffidentia iustae sententiae in pecuniae corruptela 25
spem negotii reposuerit. D. XIII K. IAN. DVOBVS ASPRIS CONSS. a. 212
- 2 ²IMP. CONSTANTINVS A. AD FELICEM PRAESIDEM CORSICAE. [Th. 1, 16, 3 Epit. 14, 52] De eo, qui pretio deprauatus aut gratia perperam iudicauerit, ei uindicta quem laeserit non solum existimationis dispendiis, sed etiam litis discrimine praebeatur. D. VIII K. NOV. 29
SIRMI CONSTANTINO A. V ET LICINIO C. CONSS. a. 319
- A^u (49 R 1. 2) P (48 R 1. 49 R. 48, 4. 49, 1. 2) L (48 R 1. 4. 49) CRM: 48, 4 extat in Gregorii Magni epist. 13, 45

¹ ad Cassium Sabinum WQ^b cum Dig. 3, 6, 1, 3 ² iunge Th. 2, 6, 2

2 a om. R | competente M | esse om. R
3 dicatum M^a 4 imp. ... sabiniano (sabiniano PL) | impr. iustinianus a iohi pp. S
5 eam speciem] P^aL^aR, eas res L^aCM, eam rem P^a | agit R | s. a. PL Miraeus | maximo II et] iu. PL 7 milaris M^a 8 agnouit M 9 statum M^a 10 imp. M | aa.] a. M | philiethae S | de om. M^a 11 iudex datus C 12 positione M^a 13 causa R | s. a. Russardus | her. cc.] Herrmann, herc. et caes. Russ. 15 impp. LCM, imp. P Greg., ipp. R | ualentinus M, om. Greg. | theodosium M | aa. R, aug. Greg., om. PLCM 16 potium R | et om. Th. contra B | priuatis (alias priuatos) Greg. | forma om. P^aL^a 17 s. a. Th. Greg. L^a Miraeus | xi Greg. |

romae ... 18 conss. om. L^a Mir. 20 qui] quae C^a | iudicauerit PLRM^a? 21 iudice R 22 iurauit S, curabit C, curauerint PL 23 antonius M | constituit M^a 24 siue priu.] priu. M | ut] aut P^aL^a | quaecumque AL^aC, quicumque R^a 25 diffidentiam R | corruptela] A, corruptelas PLRM, corruptelam C 26 s. a. APL Miraeus | xu A 27 impm. M | constantio A | praes. cors.] Th., om. libri 28 quem] quae PL^a 29 aestimationis PL | dispendiis] Th., dispendii PLRM, dispendio AC | discriminis R, discrimini uel discriminis M^a | s. a. Th. APL Miraeus | uii A 30 sirmi om. APL Mir. | const. a. v] cp. aa. A^a?, 'kapl' aa. A^a, op. (cap. P) a. u PL | c.] ucc. A, cc. PL Mir.